

制作物に関わる権利と法律上の規制

本節のポイント

- 知的財産権 ● 著作権 ● 特許権 ● 意匠権 ● 商標権
- 肖像権 ● パブリシティ権 ● AI生成物
- 不正競争防止法 ● 営業秘密 ● 限定提供データ
- 技術的制限手段

1 知的財産権の概要

1 | 知的財産権の基本

知的財産権とは、創作物や発明、商標、デザインなど、人間の知的活動によって生み出された財産的価値のあるもの（＝知的財産）に関して、その創作者・発案者などに与えられる法的な権利の総称です。

2 | 知的財産権の種類と概要

主な知的財産権としては、著作権、特許権、意匠権、商標権などがあります。概要は図表4-4のとおりです。

図表 4-4 各知的財産権の概要

種類	概要
著作権	・著作物（思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの）を創作した著作者に与えられる権利（コンピュータプログラムも含む） ・登録等の手続きは「不要」（＝自動的に付与） ・著作者は、著作物の使用、複製、配布、展示、演奏に関する独占的な権利を保有 ・存続期間（原則）は、個人の著作物は死後70年間、法人等の著作物は公表後70年間

種類	概要
特許権	・「発明（自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの）」の保護と利用を図るための権利 ・手続きが「必要」（特許庁に出願し、設定登録） ・特許権の対象となる発明の実施（生産、使用、販売など）を独占でき、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求可 ・存続期間は、原則として出願の日から20年
意匠権	・「物品」「建築物」「画像」の「形・模様・色」といった「デザイン」を保護するための権利 ・手続きが「必要」（特許庁に出願し、設定登録） ・意匠権を取ったデザインの実施（生産、使用、販売など）を独占でき、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求可 ・存続期間は、出願の日から最長25年
商標権	・事業者が、自社の商品・サービスを他社のもものと区別するため使用する識別マーク（ロゴやブランド名などの商標）を保護するための権利 ・手続きが「必要」（特許庁に出願し、設定登録） ・指定商品または指定役務について登録商標の使用をする権利を専有し、また、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求可 ・存続期間は、設定登録の日から10年

2 肖像権・パブリシティ権の概要

1 | 肖像権の基本

肖像権とは、自分の顔や姿といった「肖像」について、自分自身で自由に管理でき、写真、映像、絵などによって他人に無断で使用・公表されない権利です。個人のプライバシーの保護を目的としています。

肖像権は、法律上明文文化はされていませんが、一般的に、日本国憲法第13条の幸福追求権に基づいて保護される権利と解されています。